

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นพ้องด้วยกับลำดับของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่านาย พ. ผู้ได้รับการพิจารณาในลำดับที่ ๔ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานเดียวกับผู้ฟ้องคดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีจำนวนและผลสำเร็จของงานมากกว่าผู้ฟ้องคดี จึงจัดเรียงลำดับใหม่โดยให้นาย พ. อยู่ในลำดับที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีอยู่ในลำดับที่ ๔ และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้น ครั้งที่ ๑ ครั้งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องถูกจำกัดโควตาร้อยละ ๑๕ ของจำนวนข้าราชการทั้งหมดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เมื่อเรียงลำดับผลการประเมินใหม่แล้ว จึงทำให้ลำดับของผู้ฟ้องคดีอยู่นอกโควตาที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เลื่อนขึ้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งขึ้นในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เฉพาะส่วนที่เลื่อนขึ้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งขึ้น โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนหนึ่งขั้นตามที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของผู้ฟ้องคดีได้พิจารณา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๗๒^{๒๔} และมาตรา ๗๙^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗๒ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอดสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. การเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา

ในกรณีที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้

มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขึ้นเงินเดือน พัฒนาข้าราชการพลเรือน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

ที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. โดยข้อ ๔^{๒๖} ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง^{๒๗} และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๒๘} ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พุทธกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งหรือหนึ่งขั้นแล้วแต่กรณี ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ในข้อ ๖ กำหนดให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญปีละ ๒ ครั้ง และข้อ ๗ กำหนดว่า การประเมินครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ และผลการประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๐๙/ว๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง (งวดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒)

^{๒๖-๒๘} กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พุทธกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๙ ถ้าเห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญโดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งตามข้อ ๗ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครั้งหนึ่ง ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสังกัด และในการพิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างให้แบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับ ๑-๘ และกลุ่มระดับ ๙-๑๑ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น (๙๐-๑๐๐%) ให้เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ๑ ขั้น แต่เสนอได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในแต่ละสำนักงานที่มีตัวคนอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค หรือผู้อำนวยการกลุ่ม จัดลำดับผู้ได้รับการเสนอชื่อว่าผู้ใดควรได้ลำดับใด ซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เรียงลำดับผู้ได้รับการพิจารณาในโควตาร้อยละ ๑๕ จากผลการประเมินมากไปผลการประเมินน้อยตามลำดับ

สำหรับผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีกับนาย พ. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ นั้น ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏในส่วนแบบกรอกข้อมูลและแบบบันทึกทั้งในส่วนของผู้ฟ้องคดีและนาย พ. มีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนโดยความคลาดเคลื่อนกันของข้อมูลดังกล่าวเกิดจากวิธีการเขียนระบุข้อมูลในรายงานที่เป็นส่วนของแบบกรอกข้อมูลรายงานความคืบหน้าของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบงวด ๒ เดือน และแบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘ เรื่อง ตามที่ได้เขียนรายงาน และนาย พ. มีผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๑ เรื่อง ตามที่ได้เขียนรายงาน แต่ปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานของนาย พ. จำนวน ๑๕ เรื่อง อยู่ในช่องแสดงสถานะว่าอยู่ระหว่างตรวจเรื่อง ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดทำและเสนอบันทึกการตรวจเรื่องต่อไป ไม่อาจถือได้ว่าเป็นผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับการเสนอบันทึกการตรวจเรื่อง และหากนำแบบกรอกข้อมูลรายงานความคืบหน้าเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาก็พบว่า ผู้ฟ้องคดีมีผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏสถานะอยู่ระหว่างตรวจเรื่องจำนวน ๑๐ เรื่อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำส่วนดังกล่าวมาเขียนไว้ในรายงานเช่นเดียวกับนาย พ. เมื่อนำผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีจำนวน ๘ เรื่อง ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจเรื่องและของนาย พ. ซึ่งมีผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์เพียงจำนวน ๖ เรื่อง มาพิจารณาเปรียบเทียบกันย่อมเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งกว่านาย พ. ซึ่งมีความสอดคล้องกับการประเมินให้คะแนนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ที่ให้คะแนนผู้ฟ้องคดีมากกว่านาย พ. ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้นำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและนาย พ. ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดลำดับผลการประเมินใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งทำให้ลำดับของผู้ฟ้องคดีอยู่นอกโควตาที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ระบุไว้ในคำสั่ง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๘/๒๕๖๐)

๕.๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยผู้บังคับบัญชาที่มีพฤติการณ์ซึ่งมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จะต้องไม่มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นไม่เป็นกลาง การที่ผู้บังคับบัญชามีพฤติการณ์ขัดแย้งกับข้าราชการผู้รับการประเมินและพฤติการณ์ขัดแย้งกันนั้นมีสภาพร้ายแรงจนอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้ ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวย่อมไม่อาจทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นได้

การออกคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ก่อนออกคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เข้าพบ เพื่อให้ข้าราชการผู้นั้นมีโอกาสชี้แจง ให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน และเพื่อให้ผู้ประเมินชี้แจงได้ทราบถึงเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน การออกคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการโดยไม่เปิดโอกาสดังกล่าวถือเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจั่ว ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจั่วในฐานะผู้บังคับบัญชา



ขั้นตอนของผู้ฟ้องคดีได้ทำการประเมินตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ผลการประเมินปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ ๑๑๙ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ ซึ่งถือว่ามีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานต้องปรับปรุงการทำงาน โดยผู้ประเมินขั้นต้นให้ความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีควรปรับปรุงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา การแนะนำการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติตนให้เป็นกลางทางการเมืองในฐานะเป็นข้าราชการ ควรสนองนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรระวังการใช้คำพูดกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม และควรวางตัวให้เหมาะสมไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เกิดความแตกแยกภายในสำนักงาน ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้นเห็นชอบด้วยกับผลการประเมินดังกล่าว และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีมติเห็นชอบด้วยกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนตำบลจัวจึงได้มีประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนผลการประเมิน คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ประชุมมีมติให้ยื่นตามเดิม และในระหว่างนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจัวได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ผู้ฟ้องคดีได้ทักท้วงผลการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า คะแนนประเมินข้อใดได้คะแนนเท่าใด ควรปรับปรุงด้วยเหตุผลใด ได้คะแนนต่ำเพราะเหตุใด แต่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ยังคงมีมติยืนยันตามผลการประเมินเดิม ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลจัวได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๐๐ วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่วางแผนเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้ผู้นั้นทราบ

พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้ คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ช่วงที่มีการประเมินพิพาท ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้นได้มีหนังสือขอให้พิจารณาโอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่น และให้ดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดี ๑๐ เรื่อง โดยให้เหตุผลว่า เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานทั้งภายในและภายนอก และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจั่ว ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันจนจังหวัดนครราชสีมาต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งผู้ประเมินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยความไว้วางใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมจะต้องประเมินผู้ฟ้องคดีไปในทางที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับผลการประเมินด้านผลงานผู้ฟ้องคดีได้ ๘๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๒ ส่วนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงานได้ ๓๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง เมื่อพิจารณาเหตุผลของผู้ประเมินแล้ว ผลการประเมินด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องมีข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา เมื่อข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ขอให้มีการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดี ๑๐ เรื่อง แต่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจั่วต่อไป และไม่มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ย่อมแสดงให้เห็นว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ จึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีความเหมาะสมกับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจั่ว ดังนั้น การทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่ามีพฤติการณ์ซึ่งมีสภาพร้ายแรงที่ชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า อาจทำการพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๑๖^{๒๙}

^{๒๙} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ดังนี้



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ กรณียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เข้าพบผู้ประเมินในทันทีที่ได้รับทราบผลการพิจารณาแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้มีการชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุผลการไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ ๒๐๐ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๖๐)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

๖.๑ การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กรณีกรรมการในคณะกรรมการผู้พิจารณาทางปกครองเป็นญาติพี่น้องทางสายโลหิตกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

การที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นญาติพี่น้องทางสายโลหิตกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรรมการดังกล่าวย่อมมีลักษณะต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

(๑) ถ้าผู้ยื่นเห็นว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้ยื่นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีผู้กรณีคัดค้านว่าผู้ยื่นมีเหตุดังกล่าว หากผู้ยื่นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้ยื่นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ยื่นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้ยื่นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่งหรือมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้ยื่นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรรมการผู้หนึ่งจะต้องหยุดการพิจารณาและแจ้งให้ประธานกรรมการพิจารณาว่า มีเหตุสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้ไม่เป็นกลางหรือไม่ ตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการแจ้งลักษณะต้องห้ามนั้นต่อประธานกรรมการ อันถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุแห่งความไม่เป็นกลางในทางรูปแบบหรือโดยสภาพภายนอกของกรรมการ แต่โดยที่การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกระทำในรูปแบบคณะกรรมการจำนวน ๗ คน ซึ่งมีกรรมการที่มีลักษณะต้องห้ามทำการพิจารณาทางปกครองเพียง ๑ คน และเมื่อพิจารณาผลการให้คะแนนของกรรมการอื่นที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว เห็นได้ว่าการให้คะแนนของกรรมการผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามนั้น ไม่มีผลทำให้คะแนนรวมของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเปลี่ยนแปลง ประกอบกับไม่ปรากฏว่าคู่กรณีได้ร้องคัดค้านว่ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครและต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครองต่อประธานกรรมการในขณะทำการพิจารณา ดังนั้น ในการพิจารณาทางปกครองตามกรณีนี้จึงยังไม่มีผลถึงขนาดทำให้การพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้เสียไปตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ ๗ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น นายกเทศมนตรีนครลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๗ คน ทำหน้าที่คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานผู้บริหารของเทศบาล และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานผู้บริหารของเทศบาล ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ โดยมีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวรวม ๕ คน ต่อมา ประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับฯ ในส่วนของตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ มีผู้ผ่านการคัดเลือก ๕ คน โดยการให้คะแนนประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งตามข้อ ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๗ คน เป็นผู้ประเมินให้คะแนน และในส่วนที่ ๒ ตามข้อ ข. ประวัติการรับราชการ เป็นการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในผนวก ง. เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑



โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานผลการคัดเลือกต่อประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปางขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑-๓ ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ ซึ่งมีอัตราว่างอยู่ ๓ อัตรา และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติเห็นชอบด้วยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสายงานผู้บริหารของเทศบาล ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือกผู้สมัครสอบตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ ในลำดับที่ ๑-๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า รองปลัดเทศบาลนครลำปางซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพี่น้องกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ ๓ ย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วางตัวไม่เป็นกลางในการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว และผู้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กรรมการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วย ย่อมมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีมติเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบการรับโอนและเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่รับโอนพนักงานเทศบาลดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีแทนที่เนื่องจากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ ๔ และให้เทศบาลนครลำปางส่งเรื่องของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบรับโอนผู้ฟ้องคดีแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๙๘ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรากฏว่า ผู้ที่เป็นกรรมการและเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นญาติพี่น้องทางสายโลหิตกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (๓)^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรรมการดังกล่าวจึงต้องหยุดพิจารณาและแจ้งให้ประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาว่า มีเหตุสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้ไม่เป็นกลางหรือไม่

^{๓๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

๓. ชลฯ

๔. ชลฯ

ตามมาตรา ๑๕^{๓๑} ประกอบมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ในขณะที่ทำการพิจารณาทางปกครองดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งลักษณะต้องห้ามนั้นต่อประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุแห่งความไม่เป็นกลางในทางรูปแบบหรือโดยสภาพภายนอกของกรรมการที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาทางปกครอง แต่โดยที่การพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้กระทำในรูปแบบคณะกรรมการจำนวน ๗ คน ซึ่งมีกรรมการที่มีลักษณะต้องห้ามทำการพิจารณาทางปกครองจำนวน ๑ คน จึงต้องพิจารณาว่ากรณีมีเหตุความไม่เป็นกลางในทางเนื้อหาหรือโดยสภาพภายในของกรรมการที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาทางปกครองว่ามีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางอันเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจะแนบตามแบบการประเมินในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ ทั้ง ๕ คน โดยในข้อ ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ปรากฏผลการประเมินบุคคลของกรรมการทั้ง ๖ คน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเปรียบเทียบการให้คะแนนระหว่างผู้ที่ได้ลำดับที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดี โดยไม่รวมการให้คะแนนของกรรมการที่มีลักษณะต้องห้ามทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้ที่ได้ลำดับที่ ๓ ได้รับคะแนนในข้อ ก. สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ รวม ๔๙๐ คะแนน หรือคิดเป็น ๘๑.๖๖ คะแนน และได้คะแนนในส่วนประวัติการรับราชการ ๘๒.๒๐ คะแนน รวมคะแนนที่ได้รับ ๑๖๓.๘๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๓ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนในข้อ ก. รวม ๔๙๓ คะแนน หรือคิดเป็น ๘๐.๕๐ คะแนน และได้คะแนนในส่วนประวัติการรับราชการ ๘๒.๘๐ คะแนน รวมคะแนนที่ได้รับ ๑๖๓.๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๕ ซึ่งแสดงได้ว่าการให้คะแนนของกรรมการผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่มีผลทำให้คะแนนรวมของผู้ที่ได้ลำดับที่ ๓ และคะแนนของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงลำดับคะแนนไปแต่อย่างใด ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านว่ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครและต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง

^{๓๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้นในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม

ถ้าคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุดการยื่นคำคัดค้านและการพิจารณาคำคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ต่อประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะที่ทำการพิจารณาทางปกครอง กรณีจึงยังไม่มีผลทำให้การพิจารณาทางปกครองในเรื่องนี้เสียไปตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น ประมวลผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ความเห็นชอบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งรับโอนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ ๓ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ (ผู้อำนวยการส่วนการโยธา) จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบตามข้อ ๑๕๒ (๓)^{๓๒} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒/๒๕๖๐)

๖.๒ การกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนผู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ข้าราชการในสังกัดกรมสรรพากรเป็นข้าราชการพลเรือน ดังนั้น ในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จึงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด เมื่อ ก.พ. มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นกฎหมายกำหนดให้ อ.ก.พ. กรม มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลคณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งและอื่น ๆ เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดได้ การที่ อ.ก.พ. กรมสรรพากร ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการกำหนดคุณสมบัติในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการอื่น ๆ

^{๓๒} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๑๕๒ การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑.๒๒

๑.๒๒

(๓) ผู้ได้รับการคัดเลือก โดย ก.ท.จ. ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลรับโอนพนักงานเทศบาลอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษาในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมตามข้อ ๑๖๐

๑.๒๒

๑.๒๒

ที่เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และเป็นการกระทำภายในขอบเขตที่ ก.พ.ให้อำนาจไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ อ.ก.พ. กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้กรมสรรพากรดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามบัญชีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา) ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ ว่า ต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบัน (ซี) ระดับ ๕ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ ปริญาตรีหรือเทียบเท่า ๖ ปี ปริญาโทหรือเทียบเท่า ๔ ปี ปริญาเอกหรือเทียบเท่า ๒ ปี และอัตราเงินเดือนปัจจุบันต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๖ ไม่เกิน ๑ ขั้น ซึ่งการกำหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการและได้รับอัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๖ เกินกว่า ๑ ขั้น ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ และมีมติมอบอำนาจให้ อ.ก.พ. กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ



วิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และมีมติเห็นชอบให้กรมสรรพากรดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ โดยกำหนดให้มืองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ชื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้จัดทำผลงาน (ถ้ามี) ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน และกำหนดเกณฑ์การตัดสินและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยกรมสรรพากรพิจารณาแล้วเห็นควรนำแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ มาปรับใช้กับกรณีตำแหน่งในระดับควมที่มีคนนั่งครอง (๖ว, ๗ว) และได้กำหนดองค์ประกอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับ ๖ว ระดับ ๗ว หรือ ๗ วช. และระดับ ๘ว หรือ ๘ วช. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งเวียนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมสรรพากรเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติพิพากษาเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เนื่องจากข้าราชการในสังกัดกรมสรรพากรเป็นข้าราชการพลเรือน ในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จึงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง ระดับ ๘ ลงมา จึงเป็นการกระทำภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติในส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำภายในขอบเขตที่ ก.พ. ให้อำนาจไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้นำมาใช้แต่เฉพาะคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ว เท่านั้น แต่ได้นำมาใช้กับคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และระดับ ๘ ด้วย แม้การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนจะเป็นการจำกัดสิทธิผู้ฟ้องคดีอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดไว้เพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับผู้รับการประเมินแต่ละระดับ และเพื่อให้การบริหารงานบุคคล

ของกรมสรรพากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งเป็นการกระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเนื่องจากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นกฎได้ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นกฎเช่นกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ มาปรับใช้ จึงเป็นการนำกฎที่ถูกยกเลิกแล้วมาปรับใช้ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล แต่โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ กำหนดให้ อ.ก.พ. กรมมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งและอื่น ๆ เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดได้ ทั้งไม่ปรากฏว่าได้กำหนดห้ามไม่ให้นำอัตราเงินเดือนปัจจุบันมากำหนดเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดอัตราเงินเดือนตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๓๐/๒๕๕๙)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การสั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการกรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

กรณีข้าราชการครูเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมาก่อน อันเป็นการขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนดในมาตรา ๓๐ (๗) หรือ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่การจะออกคำสั่งเช่นนั้นได้ จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ความเป็นที่ยุติก่อนว่า ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจริง



การออกคำสั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ โดยไม่ได้ค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์และหรือพยานแวดล้อมกรณีที่มีการกล่าวหา มาประกอบการพิจารณาให้เป็นที่ยุติและทำให้เชื่อได้ว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีพฤติกรรม ตามที่ถูกกล่าวหาจริง ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อกำสั่งโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย คำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ เสียหายต่อสิทธิของผู้ที่ต้องถูกให้ออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๖๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าแดง ตามคำสั่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ มีพยานหลักฐานน่าเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ โดยปรากฏรายชื่อ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้และมีคะแนนสูงผิดปกติ จึงส่งพยานหลักฐานมาเพื่อให้พิจารณา ดำเนินการตามกฎหมาย คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕) ได้ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงจากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการสอบของ ผู้เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยของผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการประกอบกัน แล้วมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นผู้กระทำการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ โดยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบตามมติของ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบข้อกล่าวหาและใช้สิทธิโต้แย้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดหรือทุจริตในการสอบตามที่ถูกกล่าวหา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและสถานศึกษาเดิม โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผล และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันที่มิคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถึงวันฟ้องคดี และค่าเสียหายนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๔)^{๓๓} ประกอบกับมาตรา ๔๙^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปเนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมาก่อนตามมาตรา ๓๐ (๗)

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสุดท้านตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ฯลฯ

ฯลฯ



และ (๑๓)^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยก่อนออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน แก่ข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอ และคำสั่งดังกล่าวก็ได้จัดให้มีเหตุผลตามที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่า กระบวนการการออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน จะบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ โดยพลัน ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนดในมาตรา ๓๐ (๗) หรือ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ แต่การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งเช่นนั้นได้ จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ความ เป็นที่ยุติก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยโดยอ้างอิงจากพยานหลักฐานตามรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการสอบ ของผู้เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย (ว.๑๒) และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของอนุกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกประจำ คณะกรรมการประจำศูนย์ให้คำปรึกษาและติดตามผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย และผลการสอบ ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สรุปว่า มีการทุจริต ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ในครั้งที่ผู้ฟ้องคดี ร่วมเข้าสอบอยู่ด้วย โดยอ้างว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบในเชิงสถิติและความน่าจะเป็น และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีอาจเป็นผู้ที่ได้กระทำการทุจริตในการสอบด้วย จึงเห็นได้ว่า พยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาอ้างในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในเชิงสถิติเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เท่านั้น ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นที่ยุติหรือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะให้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมบกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งดังกล่าวแต่อย่างใด และในรายงานดังกล่าวก็สรุปแค่เพียงว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า

๓๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

๒๓๒

๒๓๒

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒๓๒

๒๓๒

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ



ผู้ฟ้องคดีอาจจะเป็นผู้ที่ได้กระทำการทุจริตในการสอบครั้งนั้นด้วยเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยโดยนำเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นและการคาดคะเนดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์และหรือพยานแวดล้อมกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีมาประกอบการพิจารณาให้เป็นที่ยุติและทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริง มาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่้อออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้เสียหายต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ต้องถูกให้ออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อได้วินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ย่อมเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดียังคงดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตามคำสั่งที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดั้งเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว และได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เสมือนหนึ่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถูกให้ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ช่วยและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเต็มจำนวนทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๓๘^{๓๖} ประกอบกับมาตรา ๒๐๖^{๓๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระค่าเสียหายคำนวณตามดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับนับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องคดีรวมเป็นเวลา ๓ เดือน ๒๑ วัน คิดเป็นเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับทั้งสิ้น จำนวน ๕๕,๑๖๑.๒๙ บาท นำมาคำนวณเป็นค่าเสียหาย (ดอกเบี้ย) ที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับ เป็นเงินจำนวน ๕๑๗.๘๐ บาท

^{๓๖-๓๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหนึ่งอันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ออกคำสั่ง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๑๗.๘๐ บาท คืบค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกินในศาลปกครองชั้นต้นเป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๔ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี และคืบค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีในชั้นอุทธรณ์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าแดง ดังเดิม และดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันก่อนวันที่กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๕/๒๕๖๐ ที่ อบ.๓๓/๒๕๖๐ ที่ อบ.๓๖/๒๕๖๐ ที่ อบ.๓๗/๒๕๖๐ ที่ อบ.๓๘/๒๕๖๐ ที่ อบ.๓๙/๒๕๖๐ และที่ อบ.๔๕/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๗.๒ กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม้อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากอธิบดีต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และการร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากปลัดกระทรวงให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

การที่ข้าราชการมีหนังสือร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการกระทำของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. อันเนื่องมาจากการกระทำของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจึงได้แก่ปลัดกระทรวงและ ก.พ.ค. แล้วแต่กรณี แต่โดยที่หนังสือทั้งสองฉบับมีเนื้อหาและข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องเดียวกัน และผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นอย่างเดียวกัน เมื่อปรากฏว่า ก.พ.ค. ได้รับเรื่องร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาแล้ว ปลัดกระทรวงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นอีก เพราะการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไม่เป็นที่ยุติ เนื่องจาก

ปลัดกระทรวงผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวงไม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีประกาศลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ และมีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง องค์กรประกอบที่ใช้ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เสนอรายชื่อนางสาว ว. เป็นผู้ได้รับการ คัดเลือกให้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมวัตถุอันตรายและสารระเหย) และอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมได้ออกประกาศลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อนางสาว ว. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เสนอ จากนั้นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งให้นางสาว ว. รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีรับราชการดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมภาชนะบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ร้องทุกข์กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส มีการใช้ดุลพินิจ ในการให้คะแนนโดยมิชอบ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการคัดเลือกมากกว่า ผู้ถูกคัดเลือกซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ขอให้ยกเลิกประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และให้เยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ คัดเลือกดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อทำผลงานระดับเชี่ยวชาญ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่แต่งตั้งให้นางสาว ว. รักษาการในตำแหน่งฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างในคำร้องทุกข์ว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติ ที่ตรงและเหมาะสมกว่าผู้ได้รับคัดเลือก ขอให้เพิกถอนกระบวนการชี้ตัวเพื่อทำผลงานระดับ

